

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1209/2531

ร้อยตำรวจเอกเกษม มีสวัสดิ์

โจทก์

นายจุฬ เทียมรัตน์

จำเลย

นางบุญเชิด เทียมรัตน์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า โจทก์ฎีกา แต่เนื่องจากจำเลยได้ถึงแก่ความตายแล้วผู้ร้องซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้จัดการมรดกของจำเลย มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 135แผ่นที่ 3)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 129)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 132) โดยศาลชั้นต้นได้สอบโจทก์แล้ว โจทก์แถลงไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นจึงให้รวบรวมสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 136)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้นางบุญเชิด เทียมรัตน์ ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่
นายจุฬเทียมรัตน์ จำเลยผู้มรณะได้ตามขอ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้นางบุญเชิด เทียมรัตน์ ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่
นายจุฬเทียมรัตน์ จำเลยผู้มรณะได้ตามขอ

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>